

**A LA ATENCIÓN DE LA SRA. CARLA MARÍA SUÁREZ MENÉNDEZ,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES
A LA ATENCIÓN DE D. LUCIO CARRILES SÁNCHEZ, CONCEJAL DELEGADO DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES**

De: D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C y domicilio en **Lugar Celoriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias).**

Asunto: Denuncia por contaminación acústica – Cuarta y quinta infracción – Solicitud de clausura inmediata del Club Marítimo de Celorio y sanción de 24.000 €

EXPONE:

1. Que los días **30 y 31 de julio de 2024** se llevaron a cabo **dos mediciones acústicas** en mi propiedad, en la Villa "La Casa de Marta", ubicada en la finca "Las Lomas", Carretera de Celorio a Barro s/n, Celorio, Llanes, realizadas por el **Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.**, un laboratorio homologado para el control de calidad acústica.
 2. Que los niveles de ruido registrados en dichas fechas alcanzaron los **73 dBA**, superando en **13 dBA el límite permitido para el horario diurno**, fijado en **60 dBA** según el Real Decreto 1367/2007. Este nivel de ruido no es un hecho aislado, sino que corresponde a una **situación continuada** que se produce todos los días durante los meses de julio y agosto, generando un **grave impacto en nuestra calidad de vida**.
 3. Los niveles de ruido generados por el **Club Marítimo de Celorio** persisten año tras año, reflejando una **continuidad de las infracciones previamente denunciadas**. Esto evidencia que las actividades del club constituyen una **fuentes constante de contaminación acústica**.
 4. Las **sanciones impuestas** hasta la fecha han demostrado ser **insuficientes** para corregir estas conductas infractoras. La falta de imposición de sanciones adecuadas, junto con **reducciones injustificadas** y la **ausencia de incrementos en sus montos a pesar de las reiteradas infracciones**, solo perpetúan el incumplimiento de la normativa antiruido por parte del club. Tal situación es **inadmisible**, dado el carácter reiterado y la **gravedad de las infracciones**. De acuerdo con la **Ley 37/2003 del Ruido**, la **reincidencia en infracciones graves debería implicar sanciones significativamente más elevadas**, de forma que reflejen y respondan a la **magnitud del problema**.
- **La primera infracción, en 2015, no fue ejecutada.**
 - **La segunda infracción, en 2020, fue reducida de forma arbitraria de 6.000 € a 3.000 €, sin la aplicación del agravante de reincidencia ni una explicación razonable para dicha reducción.**
 - **La tercera infracción fue nuevamente reducida a 3.000 €, sin que se aplicara el agravante de reincidencia ni una explicación razonable.**
 - **La cuarta infracción también se redujo a 3.000 €, de nuevo sin aplicar el agravante de reincidencia ni ofrecer justificación.**
 - De acuerdo con el **agravamiento progresivo** que corresponde a este tipo de sanciones, la **primera infracción debería haber sido de 6.000 €, la segunda de 9.000 € y la tercera de 12.000 €**. En consecuencia, la **cuarta y quinta infracciones deberían**

alcanzar el máximo permitido, con un total de 24.000 €, así como la clausura definitiva del club o de las actividades que generan el ruido.

5. Que los **efectos nocivos del ruido sobre la salud** son ampliamente reconocidos. La **Organización Mundial de la Salud (OMS)** y diversas normativas europeas han demostrado que la **exposición prolongada a niveles de ruido como los que estamos soportando aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y estrés crónico**. Estos niveles de ruido constituyen una **intromisión intolerable en nuestro domicilio**, equivalente a una **violación de nuestro espacio personal**, como si alguien estuviera **invadiendo nuestra casa de manera permanente**. No tenemos la **obligación legal ni moral** de soportar este tipo de **agresiones acústicas**.
6. Que, conforme a las **normativas europeas y nacionales** en materia de ruido, estas **situaciones de intromisión acústica vulneran nuestros derechos fundamentales**. Exigimos **acciones inmediatas** para detener esta **violación continua de nuestros derechos**, ya que no estamos dispuestos a tolerar más estas **condiciones que claramente incumplen las normativas europeas** sobre ruido y protección de la salud. Si estas infracciones **no se sancionan adecuadamente**, procederemos a **eleva nuestra denuncia ante las autoridades europeas, incluyendo la Comisión Europea**, y llegaremos hasta donde sea necesario para **defender nuestros derechos**.

SOLICITUD:

Dado que estas dos infracciones representan la **cuarta y quinta sanción por contaminación acústica** y que los **hechos denunciados son extremadamente graves**, solicito formalmente que:

1. Se impongan **sanciones correspondientes a ambas infracciones**, con el monto total de **24.000 €**.
2. Se sancione también por las siguientes infracciones adicionales cometidas por el **Club Marítimo de Celorio**:
 - **Falta de licencia de actividad desde el año 1972.**
 - **Incumplimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE), en particular respecto a la protección acústica y la seguridad contra incendios.** Aunque se trate de un edificio existente, debe cumplir con el CTE para obtener las licencias de actividad y habitabilidad de las que carece.
 - **Incumplimiento de la normativa de salud pública**, ya que las instalaciones del club no cumplen con los **requisitos básicos de habitabilidad y salubridad**.
3. Que se me informe si **el Ayuntamiento de Llanes envía niños a los campamentos de verano** organizados por la empresa Naturcamp o la Asociación Balsiar o la señora Esther Benajes dentro del Club Marítimo de Celorio y **si existe algún acuerdo, convenio o colaboración entre el Ayuntamiento de Llanes y el Club Marítimo de Celorio**, o con las empresas vinculadas al presidente del club, para la realización de estas actividades. En caso afirmativo, solicito **se me envíe una copia de dicho acuerdo, convenio o colaboración**

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA:

En caso de no recibir **respuesta adecuada y completa en el plazo legalmente establecido de 20 días hábiles**, procederé a **denunciar los hechos ante la Fiscalía por posible prevaricación**

administrativa. Estas actuaciones, que evidencian **trato de favor**, la **no ejecución de sanciones previas** y la **falta de clausura del establecimiento**, constituyen **graves irregularidades que deben ser investigadas.**

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Informe de monitorización de ruido ambiental, realizado por el **Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.**, en las fechas **30 y 31 de julio de 2024.**

Quedo a la espera de su **respuesta**, la cual deberá proporcionarse dentro del **plazo de 20 días hábiles**, conforme al **artículo 20 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.**

En Llanes, a **23 de septiembre de 2024.**

Atentamente,

D. Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: **09391472C**

Lugar Celoriu, 36

33595 - Celorio, Llanes (Asturias)

Teléfono: **620070182**

Correo electrónico: **salgadoarchitect@gmail.com**

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE18099B

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

14/10/2024 00:00:00 nº11997/12001

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Solicito que se tomen medidas efectivas contra la contaminación acústica causada por el Club Marítimo de Celorio, representada en dos nuevas infracciones (cuarta y quinta). Exijo la imposición de sanciones por un monto total de 24.000 y la clausura inmediata del Club Marítimo de Celorio, debido a la persistencia de dichas infracciones. Asimismo, pido información sobre cualquier acuerdo o colaboración entre el Ayuntamiento de Llanes y el Club Marítimo de Celorio (o empresas vinculadas al presidente del club) en relación a actividades realizadas en sus instalaciones, y, en caso afirmativo, una copia de dichos acuerdos.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Denuncia - 1728847338779740.pdf

Mediciones - 1728847338810171.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Mediciones de ruido: Los días 30 y 31 de julio de 2024, se realizaron mediciones acústicas en mi propiedad, que confirmaron niveles de ruido de 73 dBA, superando en 13 dBA el límite diurno establecido en 60 dBA según el Real Decreto 1367/2007. Esta situación se repite cada verano, afectando gravemente nuestra calidad de vida.

Historial de sanciones insuficientes: Las sanciones anteriores han sido reducidas arbitrariamente y sin considerar el agravante de reincidencia. La primera infracción en 2015 no fue ejecutada; la segunda y siguientes, aplicadas en 2020 y en los años posteriores, se redujeron a 3.000 €, sin justificación adecuada. De acuerdo con la Ley 37/2003 del Ruido, la cuarta y quinta infracciones deberían totalizar 24.000 € y derivar en la clausura definitiva del club.

Impacto en la salud: La exposición prolongada al ruido perjudica la salud, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño, tal como lo reconocen la OMS y diversas normativas europeas. Estos niveles de ruido constituyen una intrusión intolerable en nuestro espacio personal.

Colaboración del Ayuntamiento con el Club Marítimo: Solicito se informe si el Ayuntamiento de Llanes envía niños a campamentos de verano organizados por Naturcamp o la Asociación Balsiar en el Club Marítimo de Celorio y si existen acuerdos con el club o empresas relacionadas con su presidente. De ser así, pido una copia de dichos convenios.

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



3P4N630R0E4Q006V12FZ

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Código del Asiento

SACE18099B

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

Denuncia ante la Fiscalía: De no obtener una respuesta en un plazo de 20 días hábiles, procederé a presentar denuncia ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa, debido a la falta de ejecución de sanciones y la ausencia de clausura del club.

Adjunto: Informe de monitorización de ruido ambiental del 30 y 31 de julio de 2024, realizado por Merino Ingenieros S.L.

14/10/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



3P4N630R0E4Q006V12FZ

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Objeto de la instancia
Solicito que se tomen medidas efectivas contra la contaminación acústica causada por el Club Marítimo de Celorio, representada en dos nuevas infracciones (cuarta y quinta). Exijo la imposición de sanciones por un monto total de 24.000 # y la clausura inmediata del Club Marítimo de Celorio, debido a la persistencia de dichas infracciones. Asimismo, pido información sobre cualquier acuerdo o colaboración entre el Ayuntamiento de Llanes y el Club Marítimo de Celorio (o empresas vinculadas al presidente del club) en relación a actividades realizadas en sus instalaciones, y, en caso afirmativo, una copia de dichos acuerdos.

Detalles adicionales
Mediciones de ruido: Los días 30 y 31 de julio de 2024, se realizaron mediciones acústicas en mi propiedad, que confirmaron niveles de ruido de 73 dBA, superando en 13 dBA el límite diurno establecido en 60 dBA según el Real Decreto 1367/2007. Esta situación se repite cada verano, afectando gravemente nuestra calidad de vida. Historial de sanciones insuficientes: Las sanciones anteriores han sido reducidas arbitrariamente y sin considerar el agravante de reincidencia. La primera infracción en 2015 no fue ejecutada; la segunda y siguientes, aplicadas en 2020 y en los años posteriores, se redujeron a 3.000 €, sin justificación adecuada. De acuerdo con la Ley 37/2003 del Ruido, la cuarta y quinta infracciones deberían totalizar 24.000 € y derivar en la clausura definitiva del club. Impacto en la salud: La exposición prolongada al ruido perjudica la salud, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño, tal como lo reconocen la OMS y diversas normativas europeas. Estos niveles de ruido constituyen una intrusión intolerable en nuestro espacio personal. Colaboración del Ayuntamiento con el Club Marítimo: Solicito se informe si el Ayuntamiento de Llanes envía niños a campamentos de verano organizados por Naturcamp o la Asociación Balsiar en el Club Marítimo de Celorio y si existen acuerdos con el club o empresas relacionadas con su presidente. De ser así, pido una copia de dichos convenios. Denuncia ante la Fiscalía: De no obtener una respuesta en un plazo de 20 días hábiles, procederé a presentar denuncia ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa, debido a la falta de ejecución de sanciones y la ausencia de clausura del club. Adjunto: Informe de monitorización de ruido ambiental del 30 y 31 de julio de 2024, realizado por Merino Ingenieros S.L.

Documentacion aportada		
1	Documento Denuncia	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728847338779740.pdf	
2	Documento Mediciones	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728847338810171.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 13/10/2024 21:22:45

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.